

1504714-07.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO, qualificado às fls. 11 e 14, como incurso(s) nas sanções impostas no(s) artigo 33, caput, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1504714-07.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504714-07.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO, qualificado às fls. 11 e 14, como incurso(s) nas sanções impostas no(s) artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

No dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 19h00min, na Rua Soberania Divina, 78, Parque Guaianazes, nesta cidade e Comarca da Capital, em situação de calamidade pública de saúde causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19)1, ANDERSON

FERREIRA DO NASCIMENTO, já qualificado, guardava e trazia consigo, para a entrega e consumo de terceiros, 394 (trezentos e noventa e quatro) porções de cocaína com peso líquido de 202,5g (duzentos e dois gramas e cinco decigramas); 44 (quarenta e quatro) tubos de Tricloroetileno, com peso líquido 440 mililitros (quatrocentos e quarenta mililitros); 257 (duzentos e cinquenta e sete) porções de tetrahidrocannabinol vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 251,4g (duzentos e cinquenta e um gramas e quatro decigramas); 17 (dezesete) porções de tetrahidrocannabinol, sob a forma "haxixe", com peso líquido de 9g (nove gramas); 06 (seis) comprimidos de Tenanfetamina (MDA) com peso líquido de 1,9g (um grama e nove decigramas) e 40 (quarenta) pedras de cocaína, sob o formato de crack, com peso líquido de 11,6g (onze gramas e seis decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, cf. auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo de constatação de fls. 18/21 e laudo químico toxicológico definitivo, a ser oportunamente juntado aos autos.

Pois bem.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, ANDERSON aproveitando-se do menor tráfego de transeuntes, e diminuto policiamento ocasionado pela pandemia do vírus Covid 19, guardava e trazia consigo os entorpecentes acima descritos, custodiados no interior de uma sacola.

A autoria do presente crime somente foi descoberta, porque, após informações sobre o tráfico de drogas no local via disque denúncia, policiais militares dirigiram-se ao local dos fatos e desembarcaram da viatura para averiguação. Os agentes públicos avistaram ANDERSON correr em direção ao interior da comunidade, abandonando uma sacola de supermercado. Em vistoria ao objeto, foram apreendidos os entorpecentes acima descritos.

Os policiais militares perseguiram o denunciado até o fim de uma viela, e visualizaram uma habitação com as portas abertas. Franqueada a entrada pela dona da casa, visivelmente assustada, os policiais militares surpreenderam ANDERSON com uma criança em seu colo, disfarçando morar ali, sendo detido. O denunciado afirmou informalmente aos policiais militares ser foragido do sistema prisional desde o mês de setembro de 2021.

Autuado em flagrante delito e conduzido ao Distrito Policial, em interrogatório formal perante a digna Autoridade Policial, ANDERSON ficou-se silente, cf. termo de interrogatório de fls. 14.

As circunstâncias da prisão em flagrante - notadamente a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, já fracionadas para a tradição, denotam a destinação dos entorpecentes ao tráfico ilícito, configurando-se o crime permanente flagrado.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 81/84)

Em 02/03/22, foi recebida a denúncia e mantida a prisão preventiva (fls. 110/111).

Réu Anderson citado (fls.119). Defesa prévia apresentada (fls. 137/139).

Manutenção da denúncia (fls.144)

Laudo pericial químico-toxicológico (fls.122/125)

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls. 38/40), no auto de exibição e apreensão (fls.12/13), no laudo pericial químico-toxicológico (fls.122/125) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa.

Os elementos produzidos em sede investigativa foram corroborados pela prova produzida em juízo.

O policial Eron disse que estava em patrulhamento tático numa comunidade conhecida por ser dominada pelo tráfico. Avistou o réu. Ao lado do mesmo, cerca de mais ou menos um metro, estava uma sacola. O réu passou a correr ao ver a polícia. Foi perseguido e entrou numa casa, onde pôs uma criança no colo parecendo estar num ambiente familiar. Foi preso. Na sacola, foi encontrada grande variedade e quantidade de entorpecentes, porções de cocaína, maconha, haxixe e extasy, prontos para venda. O réu negou a prática do crime. Disse que saiu correndo, pois era

foragido da justiça.

O policial Renan também participou da operação. A partir de disque denúncia, de informação da agência de que no local descrito na denúncia havia uma pessoa traficando entorpecente, deslocou-se até lá. Viu o réu, ao lado do mesmo uma sacola, cerca de meio metro. O denunciado, ao avistar o depoente, saiu correndo, e foi se instalar numa casa, em que estavam um casal e uma criança. O casal disse que não conhecia o réu. Na sacola, havia grande e variada quantidade de substância entorpecente, incluindo lança-perfume. Não confessou o crime. Por igual, disse que era foragido, tinha dado uma saidinha e não retornado.

Assim, se vê que a mínima proximidade do réu em relação à sacola e o seu comportamento não deixam dúvida de que as drogas lhe pertenciam e a sua condição de traficante.

A propósito inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu" (Ap. 0032868-80.2014.8.26.0506 - Rel. Airton Vieira - 3ª Câmara de Direito Criminal - j.28/03/2017).

O réu, no interrogatório, apresentou versão sem qualquer base ou lógica. Disse que foi preso na casa de um amigo, cujo nome não soube sequer precisar (era um tal de Zóio). Também informou que na casa estava a mulher do sugerido amigo. Não soube dizer o nome da mulher. Informou que não viu sacola alguma. Indagado, afirmou que não conhecia nenhum dos policiais, o que retira qualquer base à informação de que os policiais agiram para incriminar o réu. De outra banda, não foi arrolada qualquer testemunha, inclusive o casal, que desse respaldo à alegação do réu. Lembro que, não é necessária a prática de atos efetivos de "venda", visto que o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é um tipo misto alternativo, bastando que haja o enquadramento em qualquer dos verbos ali descritos, dentre os quais o de "trazer consigo" ou "guardar". Portanto, a condenação do Réu é medida que se impõe. Assim, a condenação no disposto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 é medida de rigor.

Passo a analisar e a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atento ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o acusado não possui maus antecedentes. Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda-fase, o réu ostenta condenação por crime congênere (processo nº 0057187-20.2017.8.26.0050). Não confessou o fato, aliás, apresentou versão sem base na realidade. Assim, agravo a pena em 1/6, para 5 anos e 10 meses e 583 dias-multa. O crime não foi praticado em razão da pandemia: afasto o disposto no art. 61, II, j, do CP.

Na terceira fase da dosimetria, nada mais a considerar. A pena definitiva fica estabelecida em 5 anos e 10 meses e 583 dias-multa.

Ante o quantum considerável de pena imposta, bem como o réu demonstrar reiteração na prática de tráfico, a configurar perfil voltado à prática de crimes, imponho o regime inicial para cumprimento de pena o fechado. Por estes motivos, bem como o desassossego que a liberdade do réu poria a sociedade, indefiro, eventual, recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO, qualificado às fls. 11 e 14, como incurso(s) nas sanções impostas no(s) artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e a 583 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de

execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 01 de junho de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.